

1500518-50.2022.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... que imputou ao réu a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, tudo em concurso material. Sentença condenatória.

Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Inaplicabilidade da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500518-50.2022.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500518-50.2022.8.26.0581

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DOS SANTOS PALOMBARINI

Vistos.

ALEXANDRE DOS SANTOS PALOMBARINI, qualificado nos autos digitais, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei n.11343/06, bem como no artigo 244-B da Lei 8069/90, todos na forma do artigo 69, do Código Penal. Isso porque, no dia 02 de maio de 2022, por volta das 15h45min, na Rua XV de Novembro, 100, Jardim Público Municipal, Centro, nesta cidade e Comarca de São Manuel, o acusado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, em conjunto com o adolescente Alexandre Felipe Venâncio, 26 pedras de crack, pesando 3,75 gramas (massa líquida), droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial juntados aos autos.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado associou-se ao adolescente Alexandre Felipe Venâncio, na forma do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado facilitou a corrupção do adolescente Alexandre Felipe Venâncio, com ele praticando infração penal, na forma do artigo 244-B, da Lei 8.069/1990.

O réu foi preso em flagrante delito e o expediente policial distribuído livremente a este Juízo para realização da audiência de custódia, oportunidade na qual, após a

manifestação das partes, decidiu-se pela conversão da sua prisão em flagrante em preventiva (p.70/72).

Oferecida a denúncia, seguiu-se a notificação do acusado na p.116 e oferta de defesa preliminar na p.119.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 22 de junho de 2022 (p.124/125).

Revisão da necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu consoante o disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, incluído pela Lei 13964/19 nas p.161/162

Realizada audiência de instrução por meio virtual, oportunidade na qual foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o acusado, ao final, conforme gravação audiovisual juntada nas p.174.

Na fase do artigo 402 do CPP, o i. Representante do Ministério Público requereu a juntada aos autos do laudo químico toxicológico integral ou esclarecimento quanto às divergências entre o laudo provisório e o laudo definitivo, bem como a vinda aos autos de cópia dos depoimentos prestados em solo policial com assinatura dos depoentes, ao que se opôs a n. Defesa, sendo deferido, conforme termo de audiência de p.172/173.

Cumprida a providência e prestados os devidos esclarecimentos, após a abertura de vista às partes, a instrução criminal foi encerrada e concedido prazo para que as partes apresentassem memoriais finais escritos.

Nas p. 194/198 o I. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado no exatos termos da denúncia, com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, decretando-se a perda do numerário apreendido nos autos em favor da União.

A seu turno, nas p.200/204 a N. Defesa técnica do réu pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas sustentado a fragilidade do conjunto probatório por se compor quase todo por depoimentos de policiais civis, pugnado, ao final pela sua imediata libertação com a expedição de alvará de soltura.

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões de admissibilidade a analisar e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de p. 05/07, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida de p. 12/14, Auto de Exibição e Apreensão de p. 49, Laudo Químico-Toxicológico Definitivo de p. 185/189, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, com resultado positivo para cocaína na forma de crack, consignando o Sr. Perito que o resultado diverso constante do laudo anterior decorreu de seu erro.

No tocante à autoria, observo que na fase policial o réu Alexandre dos Santos Palombarini, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (p.26/27).

Já quando interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia, alegando que estava apenas conversando com o adolescente e com seu primo Vítor no jardim e, já estava indo embora, quando a polícia chegou e apreendeu em seu poder doze "pedras" de crack, que havia adquirido na Santa Terezinha, com dinheiro de seus "bicos", para seu consumo próprio, bem como R\$10,00, que utilizaria para comprar cigarros e um "corote". Já com o adolescente foram apreendidas outras quatorze "pedras", mas que não sabe como ele as adquiriu, nem o que pretendia fazer com elas. Negou que estivesse associado com o menor para comercializar as drogas apreendidas. Na ocasião, falou aos policiais que era apenas usuário de drogas e assinou seu termo de interrogatório policial sem ler. Por fim, disse que não estava trabalhando e que apenas fazia "bicos" como servente de pedreiro.

Por sua vez, Rogério Aparecido Guiari, policial civil, declarou que, na data dos fatos, foi acionado, via telefone, para comparecer no jardim público, onde havia três pessoas atrás do banheiro da área central, supostamente praticando o tráfico de drogas. Lá chegando, abordou as três pessoas, dentre eles o acusado, conhecido dos meios policiais pela prática da traficância, apreendendo em seu poder doze "pedras" de crack em uma latinha, todas individualmente embaladas e prontas para a venda, além de R\$10,00. Já com o adolescente que o acompanhava, o qual não conhecia, foram apreendidas outras quatorze porções da mesma droga, igualmente

acondicionadas em latinha de balas. Questionados, ambos assumiram que estavam no local praticando o tráfico de drogas e o acusado ainda informou que havia adquirido a droga na cidade de Botucatu e já havia comercializado três “pedras”, mas gastou os R\$20,00 com alimentação, sobrando R\$10,00. Por fim, disse que nenhum deles se declarou usuário de drogas.

No mesmo sentido foram as declarações do também policial civil Cláudio Aparecido Leme, acrescentando que as porções de drogas apreendidas com o acusado e o adolescente eram idênticas e que ambos admitiram a sua venda pelo valor de R\$10,00, acreditando que estavam agindo em conjunto.

Por fim, a testemunha Vitor Bugari Berttoloti de Moraes disse que é parente do acusado e, na data dos fatos, havia acabado de chegar ao jardim público, onde ele já estava na companhia de um adolescente, e os policiais chegaram em seguida e apreenderam drogas com ambos, dentro de um potinho. Não viu o réu comercializando drogas naquele dia, tampouco viu se os policiais apreenderam quantia em dinheiro com algum deles. Ouviu ambos alegarem que eram usuários de drogas. Ao que sabe, o réu estava trabalhando com o pai dele na cidade de Barra Bonita.

Pois bem.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a negativa de autoria sustentada pelo acusado apenas em Juízo, além de inconvincente, restou isolada nos autos e sem amparo nos demais elementos de prova coligidos nos autos, muito mais favoráveis à acusação.

A propósito, a alegação do réu de que é apenas usuário, já se tornou comum em se tratando de traficantes surpreendidos com drogas e que não têm como negar a posse da substância proibida. Com isso, objetivam suavizar sua situação e conseguir uma pena de advertência, prestação de serviços comunitários ou, quiçá, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, que são aquelas previstas para o usuário de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

De mais a mais, sequer sua versão que havia adquirido as drogas com dinheiro dos “bicos” que fazia como servente de pedreiro restou comprovada, vez que não arrolou, tampouco declinou o nome do suposto empregador.

Outrossim, os policiais civis ouvidos declararam de forma unânime, coesa e convincente que, após receber informação, via telefone, da suposta prática do tráfico de drogas no jardim central da cidade, precisamente atrás do banheiro, foram até lá e, não por mera coincidência, flagraram o acusado na posse de doze porções de crack acondicionadas em uma latinha, assim como quatorze da mesma droga com o adolescente, tendo ambos admitido que estavam no local praticando o tráfico de drogas, fato confirmado pelo adolescente, ainda em solo policial (p.17 e 181). Oportuno consignar que os policiais, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, são merecedores de confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer e, efetivamente, merece, até que se prove o contrário.

A respeito do tema a jurisprudência:

“É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido.” (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017).” (STJ - HC: 530794 SP 2019/0261161-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/08/2020).

Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos agentes públicos nestes autos, pois, repito, produzidos de forma segura e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de não se vislumbrar nenhuma animosidade prévia com o réu, de modo a demonstrar que queiram prejudicar pessoa inocente, imputando-lhe a prática de crime inexistente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denúncia caluniosa.

Frise-se, ainda, que o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros em virtude da pronta e

eficiente ação dos agentes público que o prendeu em flagrante antes disso, já que o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 prevê um tipo penal de ação múltipla alternativa, de modo que a realização de apenas uma das condutas nele descritas já é suficiente para a sua configuração, como a praticada pelo acusado de trazer consigo drogas destinadas ao consumo de terceiras pessoas.

A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas. (REsp 1708569)

Por outro lado, relativamente ao delito do artigo 35, caput, da Lei Antidrogas, entendo que o vínculo associativo para o tráfico, de maneira estável e duradoura, como se exige, não restou suficientemente caracterizado nos autos, na medida em que não houve campana ou uma investigação mais duradoura que demonstrasse a união de esforços e a divisão de tarefas entre os réus, sendo certo que a simples reunião esporádica é insuficiente para caracterizar o delito em questão.

Na verdade, "não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (in *Tóxicos*, Vicente Greco Filho, Editora Saraiva, 14ª edição, p. 209/210).

Nesse sentido:

"Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, tudo em concurso material. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Réu portador de maus antecedentes. 3. O delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, reclama uma associação dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de agentes. Panorama não configurado na hipótese. Absolvição decretada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 4. No caso do crime de tráfico de drogas praticado em concurso com criança e adolescente, tem-se um quadro de concurso aparente de normas, envolvendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e o tipo penal de corrupção de menores, estampado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, mercê do critério da especialidade, a hipótese enseja a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, com a aludida majorante, afastando-se o delito de corrupção de menores, sob pena de "bis in idem". Absolvição quanto ao crime de corrupção de menores. 5. Sanção que comporta redimensionamento. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 00001916020178260160 SP 0000191-60.2017.8.26.0160, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 30/01/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/02/2020)

Outro não é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS Nº 622795 - RJ (2020/0288252-2)(...) A jurisprudência desta Corte entende ser necessária a demonstração da estabilidade e permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. Tendo o Tribunal de origem deixado de indicar de que modo estaria efetivamente caracterizado o vínculo de estabilidade e permanência do acusado com terceiros, indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico, limitando-se a aduzir, em síntese, que a localidade em questão é área de tráfico de drogas, de alto risco, dominada pelo Comando Vermelho. 3. Ausente os elementos da estabilidade e da permanência do delito de associação, deve ser afastada a condenação pela prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com o redimensionamento da pena e substituição da pena privativa por restritivas. 4. Agravo regimental improvido." (...) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ -

HC: 622795 RJ 2020/0288252-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 03/12/2021)

O fato é que, nesse ponto da acusação, não se desincumbiu o Estado do ônus de comprovar cabalmente nos autos a suposta associação estável do acusado para a prática da traficância, não se conformando o Direito Penal com menor indícios e suposições para corroborar um decreto condenatório, devendo prevalecer a máxima do princípio in dubio pro reo para que seja absolvido.

No que tange ao crime de corrupção de menores, embora o acusado tenha negado o conluio com o menor, ambos foram presos em flagrante no mesmo contexto fático em que também houve a apreensão de drogas idênticas, inclusive dentro de latinha, cada qual na posse de porções de crack, revelando, portanto, que pertenciam a ambos e era por eles comercializada conjuntamente, o que foi confessado pelo adolescente, quando ouvido em solo policial (p.17 e 181).

Assim, uma vez demonstrado de forma clara e segura que a prática do tráfico ilícito de entorpecentes envolvia a participação de adolescente, cuja menoridade se comprova por meio do documento de p.20, devendo-se aplicar, ao caso em tela, o princípio da especialidade, com a aplicação da majorante do artigo 40, inciso VI, da mesma Lei, afastando, por consequência, a incidência do delito de 244-B da Lei n.º 8069/90, em observância ao princípio da especialidade.

Nesse sentido:

"Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização do acusado pelo crime de tráfico de drogas majorado (artigos 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06). 2. Situação de concurso aparente de normas no que toca à atuação conjunta do apelante com o adolescente no crime de tráfico. Em razão do princípio da especialidade e evitando-se o "bis in idem", a hipótese é somente de condenação pelo crime de tráfico com a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-se o apelante da acusação referente ao crime de corrupção de menores. 3. Incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. 4. Sanção redimensionada. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 15003899820188260544 SP 1500389-98.2018.8.26.0544, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 17/12/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021)

Destarte, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal, que confere aos Juiz poderes para, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa.

Nessa toada, a classificação equivocada do delito não vincula o Magistrado que, a seu turno, possui poderes legais para corrigi-la através da emendatio libelli, sem a necessidade de abrir vista à Defesa para se manifestar a respeito, não havendo prejuízo ao acusado, posto que, no curso do processo, teve plenas oportunidades para se defender dos fatos narrados na peça acusatória, independentemente da sua capitulação jurídica.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a absolvição por falta de provas em relação ao crime de tráfico ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Corrupção de menores. Aplicação do princípio da especialidade. Afastamento da imputação de infração ao artigo 244-B da Lei nº 8069/90 e consideração da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006. Penas básicas reduzidas ao mínimo legal. Aumento de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da majorante. Penas redimensionadas. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 00010445120178260069 SP 0001044-51.2017.8.26.0069, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2019).

Em remate, diante do conjunto probatório coligido nos autos, não resta a menor dúvida da traficância praticada pelo acusado, cuja prática envolvia a participação de adolescente, devendo, portanto, ser condenado como incurso no artigo 33, caput, cc artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Passo a dosar as penas.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, notadamente a pouca quantidade de droga apreendida e sua reincidência, o que será considerado na segunda fase da dosimetria (Súmula 241 do C. STJ), fixo a pena base no mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias multa.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa do acusado (p.33), bem como a agravante da reincidência específica, conforme se observa da certidão de p.55/56 e F.A de p.145/148, procedo a compensação entre elas mantendo a reprimenda no patamar anterior.

Sobre o tema:

(...)De outra banda, na segunda fase da dosimetria, em que pese o entendimento do MM. Juiz, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa (fl. 07), a reincidência do acusado, ainda que específica (processo nº 0002114-63.2017 fls. 25/26), deve ser compensada com a segunda que, conforme jurisprudência amplamente majoritária, constitui atenuante relacionada à personalidade do agente, portanto igualmente preponderante à aludida agravante, nos termos do artigo 67, do Código Penal, operando-se, assim, a seguir, a redução das reprimendas aos patamares mínimos, pela incidência da primeira. (...) (TJSP, Apelação Criminal nº 1500789-71.2020.8.26.0535, Relator Des. Marco Antonio Cogan, 8ª Câmara de Direito Criminal julgado e publicado: 19/02/2021).

Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei de drogas, aumento a pena aplicada em 1/6(um sexto), resultando em 5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 583(quinhetos e oitenta e três) dias multa.

Inaplicável a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 que é para casos especialíssimos, não sendo a hipótese dos autos, face a reincidência específica do réu, sem que possa falar na ocorrência de bis in idem (AgRg no AREsp 1810760/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nessa toada, torno as penas definitivas em tal patamar.

À míngua de maiores elementos sobre a situação econômica do réu e diante de sua aparente hipossuficiência, fixo no patamar mínimo o valor do dia-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada diante da reincidência do réu, além de ser o mais adequado à repressão do tráfico ilícito de entorpecente, delito equiparado aos hediondos, uma vez afastada a sua modalidade privilegiada, e que atemoriza e causa intranquilidade na parcela ordeira da sociedade, na medida em que contribui para o aumento desenfreado da violência, em conexão com outros delitos como furtos, roubos, homicídios, etc., prejudicando milhares de jovens e famílias inocentes, devendo, portanto, ser repreendida de forma enérgica e severa pelas autoridades judiciárias.

A hediondez do crime e a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada vedam a sua substituição por restritivas de direitos, bem como a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, além de tais medidas não se mostrarem suficientes e adequadas no caso concreto, haja vista a postura indiferente adotada pelo agente diante dos efeitos nocivos da droga à saúde pública e ao bem estar social.

Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo, pois o delito em apreço não gera efetivo prejuízo material mensurável economicamente.

Por fim, a manutenção da custódia cautelar do réu se justifica em razão desta sentença penal condenatória, estando presentes, no caso em tela, os requisitos da prisão preventiva, por tratar de medida necessária à garantia da ordem pública, a fim de evitar que a traficância seja disseminada entre a sociedade, pondo em risco milhares de vidas inocentes que aliado à reincidência específica do acusado, se mostra necessário diante do evidente risco de reiteração delitiva, tal como constou da decisão que decretou sua prisão preventiva, observando-se, nesse sentido o recente julgamento pelo C. STJ no RHC 153.622/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para o fim de desclassificar o delito autônomo de corrupção de menores para a causa de aumento

prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e, assim, CONDENAR, o réu ALEXANDRE DOS SANTOS PALOMBARINI, qualificado nos autos digitais em epígrafe, como incurso no artigo 33, caput, cc artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 aplicando a pena privativa de liberdade de 5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 583(quinientos e oitenta e três) dias multa, no valor unitário mínimo legal, bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação que lhe foi feita na denúncia como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Mantenho a custódia cautelar do réu, nos termos da fundamentação do julgado, recomendando que permaneça no local onde se encontra recolhido até o trânsito em julgado.

Arcará o réu com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's.

Não comprovada a origem lícita do numerário apreendido nos autos (p.65), decreto sua perda em favor da União (Lei 11.343/06, art.63)

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ-" Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial ou termo circunstanciado, o juiz determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, não podendo os autos serem remetidos ao arquivo sem a respectiva comunicação."

P. I.C.

São Manuel, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA